

1501149-35.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... o reconhecimento de um único crime de roubo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do concurso formal 'próprio ou perfeito' (artigo 70, caput, primeira parte, do CP) entre os crimes de roubo. Em caso de condenação, postulou o afastamento das qualificadoras do crime de roubo; a fixação da pena-base no mínimo legal; o aumento mínimo na terceira etapa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501149-35.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501149-35.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2117360/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 24655530 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUCAS PEREIRA SALES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

EDSON CORREA DA SILVA e MATHEUS LUCAS PEREIRA SALES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por três vezes, no artigo 157, §2º, II, V e VII, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 30 de abril de 2022, na madrugada, na Rua Zeferino Alves de Oliveira, 319, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas entre si e com outro sujeito desconhecido, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e uma chave de fenda, e com restrição de liberdade, exercida contra as vítimas Vianês Juvêncio da Silva, Talita Nunes de Medeiros, Yasmin Juvêncio de Medeiros e a criança Samilly, um veículo automotor, 02 televisões, 01 notebook, 04 celulares, 09 jóias, 10 bebidas alcoólicas e documentos pessoais, avaliados em R\$ 26.900,00, pertencentes às vítimas Vianês e Talita (auto

de avaliação de fls. 27), bem como 01 televisão, 01 celular e 05 perfumes, avaliados em R\$ 5.500,00, pertencentes à vítima Edineuza Maria da Silva (auto de avaliação de fls. 28) (fls. 98/100 e fls. 102/104).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/93).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2022 (fls. 105/106).

Os réus foram citados (réu Edson - fls. 196/197 e réu Matheus - fls. 194/195) e apresentaram resposta à acusação com rol de testemunhas comuns (réu Edson - fl. 209 e réu Matheus - fls. 161/170).

Em 05 de setembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 216/219).

Na audiência de instrução virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 1º de dezembro de 2022, foram colhidos os depoimentos das vítimas: V. J. da S., T. N. de M., Y. J. de M., e as testemunhas comuns, Letícia Farias Sabino, Robson Fernandes de Souza (PM) e Letícia Lima dos Santos Mota (PM). Os réus foram submetidos a reconhecimento com outros dois presos: Matheus Lucas, identificado com a placa número 1, e Edson identificado com a placa número 3. As partes desistiram dos depoimentos da vítima E. M. da S. e a testemunha comum Sarah Dantas, o que foi homologado. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 310/322). Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos acusados. A respeito do cálculo de pena, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes de Edson. Ademais, deverá ser aumentada a pena-base de ambos, dada a audácia deles, que praticaram o crime com, pelo menos, 5 agentes, bem como pelo elevado valor do prejuízo patrimonial das vítimas, além de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno e o fato de elas terem sido amarradas. Incidirá reincidência quanto a Edson. Deve também incidir a agravante referente ao crime ter sido praticado contra criança. Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em razão do concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e do uso de arma branca, além do concurso de delitos. Deve ainda incidir o Artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, pois provado que foram subtraídos quatro patrimônios distintos (Vianes, Talita, Samilly e Edineuza). O regime deverá ser o fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e, pelo mesmo motivo, incabível o sursis. A prisão preventiva deve ser mantida, dada a gravidade concreta dos réus, o que se extrai do caso concreto (fls. 311/314).

A defesa de EDSON CORREA DA SILVA requereu a improcedência da ação penal com a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, além de não terem sido respeitadas na Delegacia de Polícia as formalidades legais previstas pelo artigo 226 do CPP. Em caso de condenação, postulou o reconhecimento de um único crime de roubo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do concurso formal 'próprio ou perfeito' (artigo 70, caput, primeira parte, do CP) entre os crimes de roubo. Em caso de condenação, postulou o afastamento das qualificadoras do crime de roubo; a fixação da pena-base no mínimo legal; o aumento mínimo na terceira etapa da dosimetria; a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, requereu seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a isenção do pagamento das taxas, custas e despesas processuais (art. 98, §1º, I, do CPC), em razão da notória hipossuficiência econômica do Acusado (artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC), pessoa pobre na acepção jurídica do termo e defendido pela DPE/SP (fls. 314/321).

Em memoriais, a defesa de MATHEUS LUCAS PEREIRA SALES, preliminarmente, requereu seja reconhecida a nulidade do procedimento, bem como, a invalidação da prova, em razão da inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas, nos moldes em que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postulou a absolvição ante a total ausência de provas de autoria, com base no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. De forma alternativa, requereu seja o delito previsto pelo artigo 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal, desclassificado para sua forma simples, prevista pelo caput, bem como seja considerada a causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3 prevista no artigo 29, §2º do CP (participação de

menor importância). Na dosimetria da pena, requereu seja a pena cominada em seu mínimo legal e o regime fixado seja o aberto. Por fim, seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 327/340).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Ab initio, não subsiste a alegada nulidade do reconhecimento extrajudicial por descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal postulada pelas nobres defesas dos acusados Edson e Matheus.

Primeiramente, veja-se que constou nos termos de reconhecimento pessoal, realizados na fase do inquérito policial, que no local encontravam-se várias pessoas, entre elas, os denunciados Edson e Matheus (fls. 29/31).

Nesse aspecto, tal reconhecimento na Delegacia não implica na invalidação da prova indiciária, conforme entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual irregularidade ocorrida durante na fase inquisitiva não tem o condão de macular o acervo probatório, mesmo porque, sujeito ao contraditório diferido, conferindo às partes a oportunidade de impugnação, como ocorreu na espécie.

Superada tal questão, NO MÉRITO, a ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/19), autos de exibição e apreensão (fls. 25/26), autos de avaliação (fl. 27 e fl. 28), autos de reconhecimento de pessoa (fl. 29, fl. 30 e fl.31), bem como pela prova oral trazida aos autos.

No que pertine à autoria, no entanto, respeitado entendimento do Parquet, entendo que a prova colhida não é suficiente e segura para imputar aos acusados EDSON e MATHEUS os delitos descritos na exordial acusatória, senão vejamos.

O acusado EDSON CORREA DA SILVA, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas perante a Autoridade Judiciária (fls. 10/11). Em juízo, identificado com a placa número 3, disse que é solteiro. Não tem filhos. Parou no segundo ano do ensino médio. Era ajudante de caminhoneiro quando foi preso. Já foi processado anteriormente. Negou os fatos narrados na denúncia. Disse que no dia de sua prisão saiu de São Paulo para Guarulhos com Matheus e Sarah. Foram a uma festa, um festival de pipa e futebol, onde deixaram Sarah e seguiram para a casa de sua mãe, que fica em Guarulhos mesmo, em busca de sua esposa. Ela não estava no momento, mas chegou logo depois. Discutiram. Saiu com Matheus para fumarem maconha. Saíram da “loja” quando “tomaram um enquadro” da polícia. Nesse momento, já tinham pegado a Sarah. Era Matheus quem dirigia. Era o interrogando que estava com a perna machucada, com gaiola. O carro de Matheus era branco. Não lembra se tinha teto preto. Não havia amassado no veículo. Estava novinho. Passaram pela rua onde os fatos se deram, na Rua Zeferino Alves de Oliveira, Bonsucesso, que é onde sua mãe mora. Não deixaram o carro estacionado ali. Negou envolvimento no roubo. Disse que estuda, trabalha e faz curso. Sua esposa não esteve na delegacia no dia de sua prisão. Desde que foi preso, ela não falou mais com ele, sumiu no mundo. Matheus não resistiu à ordem de parada da polícia. Quando os policiais os abordaram, disseram apenas que seriam conduzidos para a delegacia para averiguação. Na delegacia, viu quando policiais disseram para alguém afirmou que eram eles os roubadores.

O acusado MATHEUS LUCAS PEREIRA SALES, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas perante a Autoridade Judiciária (fls. 12/13). Em juízo, identificado com a placa número 1, disse que é solteiro, não tem filhos. Terminou o ensino médio. Trabalhava quando foi preso para uma empresa terceirizada que prestava serviços para a vivo, em home-office, ganhando R\$ 1.500,00. Com as horas extras, chegava a R\$ 2.000,00. Nunca foi processado anteriormente. Nunca teve passagem pela Vara da infância e Juventude. Negou os fatos narrados na denúncia. Disse que conhece o corréu, Edson, do bairro em que morava, do bairro Ermelino Matarazzo. No dia da prisão, a polícia mandou parar. Obedeceu a ordem e parou. Fumava um baseado e achava que era esse o motivo da abordagem. O carro lhe pertence, e era ele quem o conduzia no momento em que foi

abordado. Estavam no carro com o corréu Edson e sua amiga Sarah. Voltavam de uma festa no Igaratá, um bairro de Guarulhos, para sua casa em Ermelino Matarazzo. A festa ocorria próximo à rua em que foram abordados. Não se recorda o nome da rua, mas o local era um puteiro chamado Cascata. Édson morava ali perto. Quando chegou à festa, deixou o carro na frente da casa onde ocorria o evento. Chegou ao local por volta de 23h50min e saiu por volta de umas três e pouco da manhã. Sarah e Edson estavam com o interrogando, além de um grupo de pessoas. Chegaram a sair para buscar a mulher de Edson. Foram até a casa dele, mas não a encontraram. Ele entrou, colocou o celular na tomada para carregar e tentou falar com a mulher. Havia várias ligações da mulher registradas no aparelho. Ela dizia que estava próximo à casa da mãe dela, que ficava também por ali. Localizaram a mulher. O casal acabou discutindo. O interrogando, disse para deixá-la ali e saíram para fumar um baseado. Fumaram o baseado e retornaram para a festa. Não sabe quanto tempo demorou para retornar para a festa, porque estava bêbado. Na festa reencontraram Sara, que já estava aborrecida pela demora. Terminaram de fumar narguilé, beberam mais um pouco e foram embora. Fumaram mais um baseado e foram enquadrados na rua de Edson. Não sabe onde fica a rua Zeferino Alves de Oliveira. Não sabe se onde esteve era Bonsucesso ou Ponte Alta. Era Edson que estava com a perna machucada e estava com gaiola. Ao serem abordados pela polícia, eles disseram que a casa havia caído, que eles tinham roubado uma residência. Um policial o agrediu. Disse que não tinha participação no roubo. Mandaram Edson deitar-se no chão e pisarem em sua perna. O interrogando, reclamou e apanhou mais. Reclamou porque quiseram revistar a menina, embora houvesse apenas homens na equipe e novamente foi agredido. Indagado sobre ter sido reconhecido na delegacia, disse que ouviu quando a menina olhou e disse que eram os dois que tinham tatuagem. Não viu as pessoas que faziam reconhecimento, mas conseguia ouvir vozes. Uma das pessoas que fez reconhecimento tinha baixa estatura porque teve que subir num banquinho para conseguir alcançar o buraco. Essa pessoa foi quem olhou e disse que eram os dois tatuados. Seu carro era um gol branco com teto preto, rodas pretas, todo personalizado. Era rebaixado, sem insulfime. Não tinha amassados. O único dano que teve ocorreu no trajeto até a delegacia, pois o policial que o conduziu passou em duas lombadas e amassou uma parte do para-choque da frente e um pouco o de trás. Não emprestou o carro para Edson. A única pessoa que adentrou o carro foi um rapaz que pediu para estacionar na festa, o que permitiu porque estava alcoolizado. O carro permaneceu na rua, não saiu dali.

A vítima V. J. DA S., em solo policial, disse que por volta das 02:00hs, foi acordado abruptamente por dois homens desconhecidos, dentro de seu quarto. Foi colocado uma faca na sua garganta e ordenado que ele não reagisse ou seria morto; que teve suas mãos amarradas com o fio da televisão, e sua mulher que dormia ao seu lado também foi amarrada. Após alguns minutos suas filhas foram trazidas até o quarto onde ele estava sendo a mais velha também amarrada e a mais nova permaneceu no chão junto a cama sentada. Um dos meliantes permaneceu com eles dentro do quarto e que apenas pode ver que ele tinha tatuagens no pescoço; que passado uns 00:40hs.. Salvo engano, os meliantes abandonaram a sua casa tendo levado o seu veículo e diversos objetos, dentro do carro. Tem certeza de que três indivíduos invadiram a sua residência. O seu veículo foi abandonado no Bairro Arthur Alvim, próximo a Av. Jacu Pêssego. Informa ainda que não viu nenhuma mulher participando da ação criminosa sofrida por ele (fl. 04). Em juízo, disse que acordou por volta das duas da manhã com pessoas dentro de sua casa. Acordou com dois homens amarrando-o. Eles o mandaram ficar quieto e perguntavam onde estava o boliviano, onde estava a arma, quantas pessoas havia na casa. Quando respondeu que havia quatro pessoas na casa, disseram que queriam quatro celulares. Permaneceu na cama e não olhou para eles. Sua mulher estava a seu lado. Os homens a amarraram também. Um dos homens também rendeu sua filha mais velha. Segundo ela disse, ao ouvir barulhos, saiu do quarto e se deparou com um deles, que a mandou baixar a cabeça. Ela também foi trazida e amarrada ao lado do depoente e da esposa. Disse que foi um dos rapazes que o amarrou, que saiu do quarto e rendeu sua filha. Havia um terceiro elemento que trouxe a filha mais nova para junto do depoente. Ela chorava e discutia com os rapazes. Um deles, inclusive, disse que estava perdendo a paciência com ela e falou

para o depoente mandá-la calar a boca. Estavam no escuro dentro do quarto. O ambiente era iluminado apenas pelos celulares dos agentes. Não consegue dizer qual dos rapazes determinou que a filha ficasse calada, pois só ouvia vozes. Percebeu a presença de três homens em sua casa. Disse que eram cinco os agentes. Que três entraram na casa e dois permaneceram num Gol, parado na rua. Sabe disso porque a vizinha viu tudo. Posteriormente, um indivíduo ficou vigiando o depoente e sua família, enquanto os outros dois vasculhavam a casa. A luz do quarto permaneceu apagada até todos serem dominados. Os indivíduos usavam apenas a luz do celular. Depois acenderam a luz do quarto para vasculhar o guarda-roupas. O depoente não conseguiu vê-los nesse momento por que foi determinado que olhasse para o colchão. Apenas ouvia os barulhos de coisas atiradas ao chão. No escuro, apenas conseguiu perceber que um dos rapazes era moreno, mas não chegava a ser negro. Esse indivíduo moreno foi o que amarrou o depoente e permaneceu vigiando-o durante todo o tempo. Não consegue apontar qualquer característica física dos outros dois indivíduos. Não percebeu se algum dos agentes tinha alguma deficiência física. Posteriormente, quando viu a filmagem, notou que um deles tinha uma gaiola na perna. Essa filmagem foi obtida pelos policiais, não sabe onde. Essa filmagem foi-lhe exibida após a prisão de algumas pessoas. Não há imagem dos indivíduos ingressando ou saindo de seu imóvel. Seu imóvel não possui câmera de segurança. Não viu tatuagem nos agentes. As duas filhas notaram que um dos agentes tinha uma tatuagem no pescoço. Elas não souberam falar se era o rapaz que ficou no quarto que tinha tatuagem ou os que ficaram andando pela casa. Um deles aproximou uma chave de fenda do olho do depoente, dizendo que ia feri-lo. O depoente disse que aquilo não era necessário, que podiam levar o que quisessem. Notaram a farda do depoente no guarda-roupa. Perguntaram-me se ele era policial. Respondeu que era da Força Aérea, que não tinha nada a ver com a Polícia Militar. Queriam arma e o depoente respondeu que não tinha. Os agentes levaram 2 televisores, 2 alianças, umas 10 garrafas de uísque, aparelho de som, notebook, 4 celulares. Levaram também o carro. Os indivíduos permaneceram em sua residência por aproximadamente 30 ou 40 minutos. Eles também levaram objetos da casa de baixo, que é alugada. Aparentemente, nenhum dos elementos portava arma de fogo, apenas faca, chave de fenda. Eles disseram que se os entregasse, furariam seu olho, que o matariam se não ficasse quieto. Não apenas o depoente, mas sua esposa e suas filhas também foram ameaçadas. Eles mandavam calar a boca se não as matariam. O rapaz que ficou tomando conta deles no quarto aproximava a chave de fenda de seu olho e dizia "é facinho furar". Disse que sua filha mais nova tem 13 anos. Percebeu a saída deles por causa do barulho que fizeram ao abrir o portão da garagem. Segundo soube, quando a vizinha ouviu o barulho no portão, desconfiou, e foi à janela. Percebeu o carro do depoente saindo e sendo seguido por um Gol. Antes de saírem da casa, um deles o ameaçou novamente, dizendo que o mataria se levantasse. Quando o depoente saiu à rua, todos já sabiam do que havia acontecido. A vizinha tinha convicção de que ocorrera um assalto e falou para "todo mundo". A vizinha se chama Letícia. Não conhece a pessoa de Sarah. Foram os vizinhos que acionaram a Polícia. Notou que o domicílio debaixo também havia sido violado após a saída dos indivíduos, pois a janela estava aberta e as luzes acesas, tudo revirado. Os moradores não estavam em casa. A janela dessa casa de baixo não foi arrombada, apenas aberta. Eles arrombaram o portão da frente e duas portas de vidro para ingressarem em sua residência, utilizando-se de uma chave de fenda. A vizinha passou o que tinha visto para a Polícia. Quando a polícia chegou em sua residência, informou ao depoente que outra viatura já havia prendido os indivíduos. A vizinha disse que o carro utilizado pelos indivíduos era um gol branco com o teto preto, amassado na frente. A vizinha disse que viu o rapaz com uma gaiola na perna, mancando e um outro indivíduo e que os outros indivíduos estavam nos carros. Ela disse que dois estavam no carro do depoente e três no Gol. Dentre as pessoas que estavam no Gol, havia uma mulher. A polícia informou que ao receberem a notícia do roubo, passaram pela rua do depoente e depararam com o Gol com as mesmas características descritas pela vizinha, que então abordaram os indivíduos que estavam no veículo. Não encontraram os pertences subtraídos, que foram colocados no carro do depoente. Três pessoas foram detidas no Gol. Nenhum dos bens subtraídos foi devolvido ao depoente, com exceção do automóvel, que possuía

rastreador e foi localizado pela seguradora. O automóvel foi localizado uma hora depois da subtração. Na delegacia, duas pessoas foram exibidas para o depoente. A mulher encontrada com os rapazes foi dispensada pela polícia, que, segundo disseram, era uma prostituta. Não chegou a ver essa mulher. Não teve condições de reconhecer os indivíduos que lhe foram apresentados. Sua filha reconheceu os dois rapazes exibidos na delegacia. Sua filha olhou pelo burquinho e disse que eram os rapazes que entraram no quarto. Ela lembrou especialmente daquele que tinha uma tatuagem no pescoço. Exibido o auto de reconhecimento de pessoa de fls. 29 em que consta que o depoente reconheceu, sem sombra de dúvidas, Matheus Lucas Pereira como o indivíduo que os manteve reféns no quarto, especialmente pela tatuagem no pescoço, respondeu que estava tão abalado que assinou o que o delegado mandou, mas reafirmou que na delegacia não reconheceu ninguém, explicando que foi a filha que reconheceu.. Não conseguiu reconhecer os acusados em juízo. Também não conseguiu apontar, entre os indivíduos apresentados em audiência, aqueles que viu no reconhecimento feito na delegacia. Salientou que a mulher de um dos agentes, cujas características não consegue dizer, perguntou ao delegado se já haviam batido neles. O delegado disse que ali não se batia em ninguém. Em seguida ela disse: "Então desce o cacete, que eu já avisei pra sair dessa vida.x. O advogado, então, a repreendeu, dizendo que ela devia defendê-lo, momento que ela disse que o marido era inocente. A inquilina do depoente estava na delegacia e lhe contou que foi abordada pela mulher de um dos indivíduos, que lhe ofereceu R\$ 3.000,00 para não dar sequência ao inquérito. Ao sair da delegacia, o depoente foi abordado pela mesma mulher que lhe ofereceu R\$ 10.000,00 e a devolução dos bens subtraídos, caso não levasse adiante o inquérito. O depoente lhe respondeu que não negociava com ladrão e foi embora. Essa conversa não foi presenciada por mais ninguém, pois estavam ambos sozinhos. A inquilina disse que a mulher lhe ofereceu R\$ 3.000,00 e a devolução dos bens subtraídos, mas ela não aceitou. Estimou ter sofrido um prejuízo de cerca de R\$ 30.000,00. A filha menor do depoente tinha 12 anos na época dos fatos.

A vítima T. N. DE M., em solo policial, disse que estava em seu quarto juntamente com seu marido (Vianês) dormindo, quando foram acordados por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado com uma faca e o outro com uma chave de fenda "grande". Ela foi amarrada com um fio de antena e o seu marido com o fio de força da televisão. Sob grave ameaça permaneceram deitados na cama calados. O quarto foi totalmente revirado e que passados alguns minutos as suas duas filhas, foram trazidas para o quarto dela e todos permaneceram ali sob grave ameaça de apenas um dos meliantes, podendo descrevê-lo como sendo branco, 1,70 de altura, ostentando tatuagens no pescoço. O segundo meliantes que a rendeu no quarto, era pardo, 1,70 de altura aproximadamente, compleição física normal, sendo que este último após ser a entrada de suas filhas no quarto, ele saiu. A ação criminosa durou aproximadamente uns 00:40hs. Pode afirmar que invadiram a sua residência uns três indivíduos, não sabendo se havia outros indivíduos na ação criminosa. Além dos objetos subtraídos, descritos em campo próprio, o carro de seu esposo também foi levado pelos meliantes, sendo ele abandonado e recuperado no bairro Arthur Alvim, salvo engano. Quando os meliantes se evadiram de sua residência, uma de suas filhas soltou ela e seu esposo tendo seu esposo saído de dentro da residência, para pedir socorro. Os vizinhos da casa da frente, vieram em auxílio e disseram que já tinham chamado a polícia. Após uns 00:10hs., duas viaturas da polícia militar chegaram e os encaminharam para essa Unidade Policial para registrar a ocorrência. Chegando na Delegacia, teve contato com os dois indivíduos detidos com o carro descrito por sua vizinha Leticia, e que reconheceu prontamente um deles através das tatuagens no pescoço, sendo ele que permaneceu no quarto com eles. Quanto ao restante dos meliantes, não teve contato (fl. 07). Em juízo, disse que os fatos ocorreram da sexta-feira para o sábado. Que estavam dormindo, quando foram abordados no quarto por dois indivíduos. Eles amarraram primeiro seu marido e depois a depoente. Pediram celular, dinheiro e reviraram o quarto; fizeram ameaças. Além da depoente e do marido, também estavam na casa suas duas filhas. Dois dos indivíduos permaneceram no quarto, vigiando a depoente e seu marido. Notava que havia outras pessoas pela casa por causa dos ruídos. Soube depois que a filha mais velha, tendo

ouvido barulhos na casa, saiu do quarto e foi abordada por um dos elementos. Ela também foi levada para o quarto da depoente. Depois, trouxeram a filha menor e a deixaram ao lado da depoente. Não a amarraram. Apenas dois ficaram no quarto, outros apareciam na porta e falavam, mas não entravam. Não lembra se suas filhas foram abordadas por algum dos dois que estavam no quarto. Eles pediam dinheiro e proferiam ameaças, mandavam que a depoente fizesse a filha menor calar a boca. Quando descobriram que o marido era militar, determinaram que ele ficasse de braços sobre a cama. Eles não portavam arma de fogo, apenas faca e chave de fenda. Um deles, apontava uma chave de fenda para o olho de seu marido e dizia "Aqui é só uma, só uma dessa aqui já acaba com sua vida." Ameaçaram a depoente com uma faca, obtida na cozinha da residência de baixo, também invadida pelos roubadores. Os agentes permaneceram em sua residência por volta de 30 ou 40 minutos. Eles levaram televisores, notebook, alianças do casal, celulares de todos os membros da família, caixa de som. Como não havia dinheiro em casa, o marido disse a eles que tinha algo que eles gostavam, uísque e vinho, e eles levaram as garrafas. Ao saírem, determinaram que ficassem quietos, apagaram a luz e fecharam a porta. Pelo barulho do carro retirado da garagem, o marido deduziu que eles haviam ido embora, então se levantaram. Quando os indivíduos ingressaram no quarto, a luz estava apagada. Eles usavam a lanterna de seus celulares. Após, ao pedirem dinheiro, acenderam a luz para revirarem o quarto. A depoente conseguiu ver o rosto dos dois rapazes que ficaram no quarto. Ambos eram morenos claros, tatuados e vestiam blusa de frio com capuz. Ressalta que ambos tinham tatuagem no pescoço, contudo, notou que um deles tinha uma tatuagem maior. Não conseguiu descrever a tatuagem, nem em que lado do pescoço ficava. Nenhum dos rapazes que ingressou em seu quarto mancava. Manteve o contato direto apenas com os dois rapazes que abordaram a família. O terceiro, que estava perambulando pela casa, apareceu brevemente na porta do quarto. Após a saída dos roubadores, a depoente se vestiu e, pela janela, chamou os vizinhos, uns bolivianos, para acionarem a polícia. Em seguida, desceu para procurar notícias sobre a inquilina. Contudo, não a encontrou. A casa estava vazia de pessoas, com as luzes acesas, e toda revirada. Para ingressarem no imóvel, os agentes arrombaram o portão principal. Notou isso quando saiu para a delegacia, que tentou trancar o portão e não conseguiu. Além de arrombarem o portão principal, também arrombaram uma porta de vidro. Acredita que os vizinhos tenham acionado a Polícia, pois soube que a vizinha tinha estranhado o barulho do carro, de madrugada, saindo da garagem. A polícia chegou até sua casa uns 10 ou 15 minutos depois de terem descido. Perguntaram o que tinha acontecido e, na sequência, a vizinha chegou e relatou o que tinha visto. A vizinha relatou que naquela semana já tinha visto o carro na rua por umas quatro vezes. Era um Gol branco do teto preto. Ela disse que chegou da igreja por volta das 22h30min e reparou que o carro novamente se encontrava na rua. Achou estranho. Como sofre de insônia, em horário que coincide com o horário do roubo, foi à janela e avistou o carro. Então, ficou observando, a fim de saber quem era o dono. Ela disse que quando o carro da família da depoente saiu, foi seguido imediatamente por esse Gol. Ela disse que viu homens desembarcando do veículo Gol e encostando no portão da casa da depoente. Os policiais que foram até sua residência informaram que o veículo mencionado já tinha sido identificado e que os ocupantes haviam sido presos. Foram presos dois rapazes e uma moça no veículo. A moça, contudo, foi liberada na delegacia. Nenhum dos bens subtraídos foi recuperado. A depoente viu as três pessoas detidas na delegacia. Conheceu apenas um dos rapazes, que tinha tatuagem no pescoço, que apareceu brevemente na porta do quarto enquanto estavam rendidos. Nesse momento, a depoente informou que todos os agentes que viu tinham tatuagem no pescoço. No momento do reconhecimento na delegacia, conseguiu descartar a mulher, que não tinha visto durante a ação, e o rapaz mais alto, com deficiência na perna. Reconheceu apenas um indivíduo pela tatuagem, estatura e cor da pele. Não sabe dizer se as pessoas submetidas a reconhecimento usavam a mesma roupa usada pelos roubadores durante a ação. O reconhecimento da delegacia foi feito separadamente. O delegado levou primeiro a depoente, o marido e a vizinha Letícia. Sua filha mais velha, também fez reconhecimento posteriormente. Estima que o prejuízo da família gira em torno de R\$ 25.000,00 a R\$ 30.000,00. A depoente não foi abordada por qualquer pessoa na delegacia. Já sua vizinha e seu marido foram

abordados pela esposa de um dos roubadores. Para a vizinha, a mulher ofereceu R\$ 3.000,00 e para o marido R\$ 10.000,00 para que tivessem de volta aos bens subtraídos. A depoente viu à distância a aproximação da mulher de seu marido. Apresentados os réus com outros dois indivíduos para reconhecimento, disse que o rapaz identificado com a placa nº 2 (figurante) é o mesmo que ficara no quarto, vigiando-os e proferindo ameaças. Não reconheceu os acusados. Sua filha menor tinha 12 anos quando ocorreram os fatos. Os indivíduos perguntaram quantas pessoas havia na casa, informados que eram quatro, pediram quatro celulares. Em resposta à pergunta da defesa, repetiu que foram submetidas três pessoas a reconhecimento na delegacia, dois homens e uma mulher.

A vítima Y. J. DE M., em solo policial, disse que por volta das 02:24hs., acordou com barulho dentro de sua residência e acreditando que fosse seu pai saiu de dentro de seu quarto para ver o que estava acontecendo quando se deparou com um indivíduo desconhecido, cor parda, o qual ao vê-la, mandou que ela olhasse para baixo e entrasse no quarto de sua mãe; que quando se dirigia para o quarto de sua mãe, pode ver um outro indivíduo o qual "mancava de uma perna" e que ao visualiza-lo nessa delegacia o reconhece como um dos meliantes que entraram na sua casa, e que também ficou sabendo que o motivo dele mancar de uma perna e por ter uma gaiola em uma das pernas. No quarto pode ver que a sua mãe e o seu pai que já estavam amarrados. Ela também foi amarrada com o fio do carregador de um celular e lhe foi ordenado que ela sentasse no chão. Logo em seguida um outro homem o qual tinha tatuagens no pescoço, trouxe a sua irmã (Samilly, de 11 anos), a qual não foi amarrada. Esse mesmo homem que trouxe a sua irmã, ficou no quarto tomando conta deles. Não pode perceber se ele tinha alguma arma na mão pois somente olhou para ele quando ele trouxe a sua irmã, depois desviou o olhar dele. Após uns 00:20hs., os meliantes saíram de sua casa e os deixaram amarrados no quarto. Foi a sua irmã Samilly quem desamarrou o seu pai permitindo assim que pudessem pedir socorro. Em nenhum momento foi agredida por aqueles homens. Não reconheceu a mulher que estava no carro junto com os homens detidos pela prática do crime sofrido por ela quando esses foram abordados pela polícia militar e apresentados nessa Delegacia (fl. 06). Em juízo, disse que estava dormindo, quando ouviu um barulho estranho. Era como se houvesse várias pessoas andando pela casa, subindo e descendo escada, carregando coisas. Ao sair do quarto, encontrou um dos rapazes no corredor e avistou outro atrás da mesa na cozinha, momento em que o primeiro (do corredor) mandou baixar a cabeça. Além desses dois indivíduos, sabia que havia um terceiro, no piso de cima, pois quando acordou, ouviu passos subindo a escada. Foi levada para o quarto dos pais, onde também foi amarrada e colocada ao lado do pai. Não permitiram qualquer comunicação entre a depoente e o pai. Sempre que tentava falar com seu pai, mandavam baixar a cabeça. Quando chegou ao quarto dos pais, eles já estavam amarrados. Apenas a luz do quarto estava acesa. O resto da casa estava no escuro. Viu o rosto da pessoa que a abordou no corredor. O rapaz que estava na cozinha também estava no escuro, porém estava com a lanterna do celular ligada. Não se recordou se rapaz que a abordou usava capuz ou boné. Lembra do cabelo dele. [Nesse momento, a depoente diz que o rapaz em questão é o preso identificado com a placa número 3 (réu do processo, Edson Correa da Silva)]. O rapaz que a abordou não tinha tatuagem, o que tinha tatuagem era aquele que estava na cozinha. Esse rapaz que reconhece na audiência (identificado com a placa número 3), foi quem a amarrou e a fez sentar no chão no quarto. Depois de amarrada, esse rapaz permaneceu no quarto. A terceira pessoa que a depoente suspeitava que estivesse no patamar de cima, desceu e permaneceu na porta, sem adentrar o quarto. Salvo engano, ele trajava uma bermuda. O rapaz que permaneceu no quarto, que identifica como o indivíduo que ostenta a placa nº 4 (figurante) na audiência, pedia dinheiro e o outro conversava com o que estava do lado de fora do quarto. Eles ficaram nervosos e mandaram sua mãe, que tinha começado a rezar, calar a boca. A seguir, sua irmã acordou e também foi trazida para o quarto. Como a irmã estava chorando, esse rapaz de número 3 mandou a mãe fazer a irmã ficar quieta. Determinaram ficar se inquietou até eles saírem da casa. Apenas sua irmã não estava amarrada. Antes de sair, eles apagaram as luzes e fecharam a porta do quarto. Desde que acordou até a saída dos indivíduos da casa, passaram-se por volta de 15 a 20 minutos. Eles levaram notebook, celulares,

bebidas, perfumes, televisores e joias. A depoente, posteriormente, encontrou seu celular no guarda-roupa. Acredita que devem tê-lo esquecido enquanto buscavam perfumes e joias. Com a saída dos roubadores, a depoente desamarrou os pais. Tanto a mãe quanto o pai, pela janela, tentaram falar com os vizinhos para que chamassem a polícia. Desceram as escadas em busca de ajuda e a polícia em seguida chegou. Não lembra quem acionou a polícia. O rapaz que primeiro viu na cozinha e posteriormente permaneceu no quarto tinha uma tatuagem no pescoço e mancava de uma perna. Soube que algumas pessoas tinham sido presas. O pai e a mãe foram para a delegacia, mas a depoente não foi imediatamente. Preferiu ficar na casa da tia. Foi mais do meio para o fim da tarde para a delegacia. O carro de seu pai foi recuperado. As pessoas que foram presas ocupavam um Gol, que tinha sido avistado pela vizinha Letícia. Segundo Letícia era um veículo branco com o teto preto. A depoente, na delegacia, não fez reconhecimento pessoal. O delegado lhe mostrou fotos no computador. Foram exibidas duas ou três fotos, não tem certeza. Reconheceu apenas um indivíduo que possuía tatuagem, era do rapaz que avistara na cozinha. A irmã Samilly foi para a delegacia junto com seus pais. Confrontada com o auto de reconhecimento pessoal de fls. 30, a depoente disse que não fez reconhecimento pessoal, mas por foto, pois não foi no dia até a delegacia, mas apenas posteriormente. Exibidos os réus com outros dois presos para o reconhecimento, a depoente disse que reconhece os rapazes identificados com os números 2 (que não é réu deste processo) e 3 (réu Edson Correia da Silva). Disse que o número 2 ficou no quarto e o 3 foi quem a amarrou, o mesmo que a abordou no corredor. Não reconhece o número 1 (réu Matheus Lucas Pereira Sales) nem o número 4 (que não é réu neste processo). [O preso identificado com a placa número 1 (Matheus) exibiu o pescoço na Câmera]. A depoente disse que pela tatuagem, reconhecia como a pessoa que avistou na cozinha. [O preso identificado com a placa número 2 também exibiu o pescoço com tatuagem.]. A depoente disse que era o indivíduo que ficou no quarto. [O preso identificado com o número 3 (réu Edson) exibiu o pescoço]. A depoente disse que ele a amarrou e chegou a ingressar no quarto. [O preso identificado com a placa nº 4 exibiu o pescoço na câmera]. A depoente não o reconheceu.

A vítima E. M. DA S., ouvida somente em solo policial, disse que havia ido a um aniversário e chegou em sua casa por volta das 03:00hs; que se deparou com duas viaturas da polícia militar na frente da sua casa. Foi informada que indivíduos haviam invadido a casa do Sr. Vianês e rendido todos que ali se encontravam e subtraído diversos pertences deles. Como sua casa fica no mesmo terreno, disseram para ela dar uma olhada na casa dela para saber se os roubadores, também tinham invadido a casa dela e subtraído alguma coisa. Ao entrar na sua casa constatou que os meliantes haviam subtraído os seus pertences descritos em campo próprio. Por não ter presenciado a ação criminosa, não teve qualquer tipo de contato visual com os roubadores, não podendo assim efetuar o reconhecimento pessoal deles (fl. 08).

A testemunha LETÍCIA FARIAS SABINO, em solo policial, disse na madrugada estava dormindo em seu quarto quando acordou para beber água, que quando estava pegando a água, escutou um barulho no portão na casa do seu vizinho o Sr. Vianês, do outro lado da rua. Ao olhar pela janela de seu quarto pode ver três pessoas desconhecidas sendo que um deles já estava fechando o portão da casa de Vianês, sendo que pode notar que este indivíduo ao andar puxava de uma perna aparentando estar com a perna machucada; que viu também o carro do Vianês ser retirado de dentro da garagem e sair em alta velocidade, sendo seguido por um veículo marca VW/Gol, cor branca com o teto preto e ameaçando na parte dianteira. Foi chamada a polícia. Após alguns momentos pode ver o Sr. Vianês e seus familiares saírem de dentro da residência falando que haviam acabado de serem roubados. Informa ainda que foi ela quem passou as características do veículo utilizado pelos roubadores e que passou as características desse veículo para os policiais que compareceram no local para atenderem a ocorrência. Estando nessa Unidade Policial reconheceu um dos detidos, como sendo aquele indivíduo que estava fechando o portão da casa do Sr. Vianês. Apesar de não ter visto o rosto dele, o reconheceu pelas vestimentas e por estar com uma das pernas machucada, o que o faz puxar de uma perna, fato que lhe chamou muita atenção (fl. 05). Em juízo, disse que na noite em que aconteceu o roubo na casa vizinha, ao chegar em casa, à noite, viu um veículo do teto preto, quebrado na

frente, parado na rua. Não viu pessoas em seu interior. Já tinha visto o carro anteriormente por ali, mas não sabe se foi no mesmo dia ou naquela mesma semana. Acordou a certa altura da madrugada para tomar água. Ao retornar para seu quarto ouviu forte pancada no portão do vizinho e resolveu ver o que acontecia, momento em que viu o portão do vizinho sendo arrombado e o veículo retirado da garagem. A seguir, um homem que tinha uma grade no pé fechou o portão e utilizou uma garrafa de bebida para mantê-lo fechado. Um outro indivíduo que estava no carro da vítima o apressava para andar rápido. Um dos rapazes usava uma máscara militar e o outro vestia uma camiseta preta. Quando o carro da vítima saiu, logo em seguida, o veículo branco com teto preto saiu atrás. Não conseguiu ver quantas pessoas havia no interior do veículo branco com teto preto, pois era filmado. Concluiu que os ocupantes do carro branco de teto preto estavam conluiados com os assaltantes porque saíram em disparada atrás do veículo da vítima. A depoente ficou muito nervosa e teve que ser acalmada pelos pais. A seguir, foi novamente até a janela e percebeu que as vítimas pediam ajuda, pois estavam trancadas. Sua irmã foi quem acionou a polícia. Os policiais perguntaram a descrição do carro e mostraram fotos dos ocupantes que foram detidos. A filha menor dos vizinhos conseguiu reconhecer as pessoas das fotos, a depoente reconheceu apenas a blusa de um deles. Acredita que o veículo branco foi abordado cerca de 30 minutos após a saída do local. Pelo que se recorda das fotos, tinham sido presas duas pessoas, dois homens. Não pôde reconhecer pelo rosto, pois de onde os avistou era muito alto. Viu fotos da camiseta no banco de trás do carro. Tratava-se de uma camiseta preta de mangas longas. Não sabe dar outros detalhes. Não sabe qual dos indivíduos foi reconhecido pela criança. Uma das pessoas detidas pela polícia tinha tatuagens no pescoço, mas não pode dizer se é a mesma pessoa que viu da sua janela. Não viu o rosto de ninguém, viu apenas que um deles utilizava uma gaiola na perna e vestia camiseta preta de mangas longas semelhante àquela apreendida no carro. Não viu a máscara militar posteriormente. Não presenciou o reconhecimento feito pelas vítimas, mas sabe que elas reconheceram os indivíduos. Pessoalmente, não reconheceu ninguém, pois não viu o rosto deles. Viu o carro na delegacia, tratava-se do mesmo carro que vira anteriormente: de teto preto, lateral quebrada. Não sabe se lateral esquerda ou direita, mas quebrado na frente.

A testemunha SARAH DANTAS, ouvida somente em solo policial, que na data de ontem por volta das 23:00hs., seu amigo Matheus, passou na sua casa e a pegou para irem juntos em uma "festa" que ocorreria, em um campo de futebol, de terra batida, em um bairro dessa Cidade de Guarulhos. Essa foi a primeira vez que venho nesse local. Quando Matheus a pegou em sua casa, ele já estava acompanhado de um outro homem, o qual tem uma "gaiola" na perna direita. Ao chegarem no local dessa festa Matheus lhe disse que era para ela ficar ali, que eles iriam até a casa da namorada do cara com uma gaiola na perna. Não pediu para ir junto pois acreditava que eles iriam fumar maconha e como ela não suporta o cheiro desse entorpecentes não fez questão de ir com eles. Chegaram no local da festa por volta da meia noite. Matheus retornou para o local da festa por volta das 03:00hs., e que ele estava apenas acompanhado do cara com a gaiola na perna e disse que não haviam achado a namorada dele. Ela entrou no carro dele e tomou o rumo de sua casa. No caminho foram abordados por uma viatura da polícia militar e foram trazidos para essa delegacia, onde ficou sabendo que Matheus e seu amigo (Edson) foram reconhecidos por participarem de um roubo. Informa que em nenhum momento Matheus ou o Edson, lhe contaram o que eles fizeram no período em que deixaram ela sozinha na festa. Nunca foi processada anteriormente (fl. 09). Em juízo,

Os policiais militares ROBSON FERNANDES DE SOUZA e LETICIA LIMA DOS SANTOS, em solo policial, em depoimentos semelhantes, disseram que realizavam patrulhamento de rotina juntamente com seu colega de farda a PM, quando receberam via rádio solicitação para atendimento de ocorrência de roubo a residência. Também foi informado as características do veículo utilizado pelos autores do roubo. Durante o deslocamento para o local dos fatos, se depararam com um veículo com as mesmas características do veículo informado na solicitação; que foi realizado a abordagem ao referido veículo, o qual parou prontamente. Dentro do veículo estavam dois homens e uma mulher. Nada de interesse policial foi localizado no interior do

veículo. Em revista pessoal, também não foi localizado nada de interesse policial. Questionados informaram que estavam dando um "role". Durante a realização da abordagem foi comunicado por uma outra guarnição a qual realizava o atendimento das vítimas no local dos fatos, as características dos autores, e que de posse dessas identificaram aqueles dois homens que estavam no veículo como participantes do roubo. Diante dessa constatação esses foram apresentados na Delegacia onde foram prontamente reconhecidos pelas vítimas. Diante dos fatos apresentados a autoridade de plantão deu voz de prisão em flagrante delito aos indiciados, determinando ainda que fosse adotadas as providências de polícia judiciária pertinentes (fl. 02 e fl. 03).

Em juízo, o policial militar ROBSON FERNANDES DE SOUZA disse que se recorda vagamente do acusado identificado com a placa nº 1 (Matheus Lucas) de uma ocorrência de roubo à residência. No dia, receberam a notícia via Copom, dando as características de um veículo que possivelmente estaria envolvido no roubo a residência. Tratava-se de um Gol branco com o capô preto. A caminho do endereço da vítima, depararam-se com o tal veículo. Os ocupantes do gol obedeceram a ordem de parada. Negaram a participação no roubo. Disseram que estavam na casa de uma amiga. Nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Salvo engano, havia uma mulher com os indivíduos abordados no Gol. Ela disse que estava na casa de uma amiga e que os rapazes passaram por lá para pegá-la para dar um rolê. Um dos rapazes mancava, mas não consegue dizer qual deles, número 1 ou 2. Ele tinha uma deficiência na perna. Não lembra quem dirigia o veículo. Participou do início da abordagem e depois partiu para o endereço da vítima, enquanto a equipe continuava com os indivíduos. No endereço da vítima, conversou com elas, que deram as características do veículo envolvido e dos agentes, que coincidiam com o veículo e indivíduos abordados. Todos foram conduzidos para a delegacia. Não sabe dizer se antes de as vítimas serem conduzidas para a delegacia, foram exibidas fotos a elas dos indivíduos detidos para eventual reconhecimento. Salvo engano, a filha do casal roubado reconheceu os roubadores. Acompanhou o reconhecimento à distância. Algumas roupas foram encontradas no veículo Gol. Não se recorda se alguma testemunha mencionou que uma daquelas peças de roupa tivesse sido usada por um dos agentes. Os rapazes não explicaram por que levavam roupas extras no banco do carro. Também foi encontrada máscara de pano no veículo, dessas próprias de proteção contra a COVID. Não se lembra das características dessa máscara, qual era a cor e se era ou não estampada. Não encontraram faca ou chave de fenda no veículo. Não sabe se a esposa de algum dos rapazes esteve na delegacia. Não foram localizados em poder dos acusados bem subtraídos da casa da vítima. Pelo que sabe, os bens subtraídos foram transportados no carro da vítima. O carro da vítima, posteriormente foi localizado. No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar LETICIA LIMA DOS SANTOS, a qual, em juízo, disse que se recorda dos acusados de uma ocorrência de roubo. Receberam a notícia via COPOM, que destacava as características dos roubadores e do veículo que estava do lado de fora da residência das vítimas. Não se recorda quais características dos indivíduos foram informadas, recorda-se apenas as características do veículo Gol branco do teto preto. A caminho do endereço das vítimas, depararam-se com o veículo informado pelo Copom e resolveram abordar. O sargento, que estava em outra viatura, realizou a abordagem do veículo, enquanto a depoente e seu colega dirigiram-se ao endereço das vítimas. O carro saía da avenida onde ocorreu o crime rumo a São Paulo. Não viram o carro da vítima. O veículo parou logo que deram sinal. Havia 3 ocupantes, 2 homens e 1 mulher. Recorda-se bem do rapaz identificado com o número 1 (Matheus Lucas) por causa da tatuagem no pescoço. Não se recorda muito bem do número 3 (Edson). Não lembra quem conduzia o veículo no momento da abordagem. Foi o sargento que ficou conversando com eles. A depoente e seu colega foram para a casa das vítimas. Eles negaram que tivessem algum envolvimento no roubo. Um deles tinha uma gaiola na perna e estava mancando. Era o acusado identificado com a placa número 3, que usava a gaiola na perna e mancava. Ao chegarem ao local, as vítimas narraram que estavam dormindo quando foram surpreendidas pelos indivíduos, que subtraíram bens da casa, TVs notebooks e outros, além do veículo. No local não foram apresentadas fotos para as vítimas. O reconhecimento foi feito na delegacia. Pelo que sabe, as vítimas reconheceram os

indivíduos como os autores do roubo. Não se lembra de ter acompanhado o reconhecimento, mas estava na delegacia quando foi feito. Embora tenham negado a participação no roubo, não explicaram o que faziam no local. A moça, quando ouvida, explicou que os rapazes a haviam deixado na casa de um amigo, que saíram e retornaram para buscá-la e que estavam indo embora. Ela era amiga deles. Não sabe se a esposa de algum deles apareceu na delegacia. Apenas o veículo foi recuperado. Não se recorda de terem encontrado faca ou chave de fenda em poder dos acusados, nem tampouco objetos subtraídos da residência.

Pois bem, pelo que se afere dos autos, os acusados Edson e Matheus e a testemunha Sarah Dantas foram abordados por policiais militares no veículo VW/Gol, placas CDM-4431, branco, cujas características foram informadas pela vizinha, Letícia Farias Sabino, que acionou a polícia, após visualizar o momento em que os roubadores saíram do imóvel das vítimas Vianês e Talita.

Ocorre, entretanto, que após a instrução criminal, sopesando as provas colhidas, verifica-se que não há elementos suficientes a autorizar o juízo seguro, acima de qualquer dúvida razoável, necessário à edição de um édito condenatório na esfera criminal.

A condenação criminal pela prática de qualquer delito, até mesmo uma simples contravenção penal, somente se justifica quando existente no processo elementos de convicção que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, confirmam certeza absoluta ao decreto condenatório.

A meu ver, os indícios da participação dos acusados nos crimes apurados nos autos não se confirmaram, eis que não foi possível vinculá-los de forma irremediável às condutas criminosas descritas na denúncia.

Primeiramente, é de se ressaltar que conforme informado pela